LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1 El Reglamento General de Protección de Datos 1

2 El tratamiento de los datos personales 1

2.1 Obligaciones de las empresas e instituciones públicas 2

2.2 Derechos de los ciudadanos 2

3 Bibliografía 3

1 El Reglamento General de Protección de Datos

El **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** es el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos en la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE). También aborda la transferencia de datos personales fuera de la UE y de las zonas del EEE. Busca garantizar la libertad y el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como ofrecer una mayor protección en el tratamiento de sus datos.

Entró en vigor el 24 de mayo de 2016 y fue de aplicación el 25 de mayo de 2018, dos años durante los cuales las empresas, las organizaciones, los organismos y las instituciones se fueron adaptando para su cumplimiento.

El objetivo principal del RGPD es mejorar el control y los derechos de las personas sobre sus datos personales y simplificar el entorno normativo para los negocios internacionales. El Reglamento contiene disposiciones y requisitos relacionados con el tratamiento de los datos personales de las personas que se encuentran en el EEE, y se aplica a cualquier empresa que procese información personal de personas dentro del EEE. Las multas por el no cumplimiento del RGPD pueden llegar a los 20 millones de euros.

Como el RGPD es un reglamento, no una directiva, es directamente vinculante y aplicable, y ofrece flexibilidad para que los Estados miembros ajusten determinados aspectos del reglamento.

En España, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de **Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD)** tiene por objetivo adaptar el Derecho interno español al RGPD y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

El RGPD se ha convertido en un modelo para muchas otras leyes en todo el mundo. El Reino Unido, por ejemplo, mantiene su ley sin cambios a pesar de haber dejado de ser un estado miembro de la UE.

2 El tratamiento de los datos personales

En nuestro día a día, los consumidores facilitamos una gran cantidad de información personal a distintas empresas privadas y organismos públicos. Es muy importante conocer cuál es el tratamiento que estas hacen de esos datos, así como saber cuáles son los derechos que nos amparan.

Cada estado miembro de la UE deberá disponer de una Autoridad de Control (en España, la **Agencia Española de Protección de Datos**) para regular, supervisar y vigilar el tratamiento de datos personales. Cuando una empresa o persona vaya a realizar determinados tratamientos a gran escala o con datos especialmente sensibles, deberá primero consultarlo con este organismo para realizar una evaluación de impacto por si esa transacción conlleva algún tipo de riesgo para los derechos y libertades de las personas.

2.1 Obligaciones de las empresas e instituciones públicas

Son varios los principios y obligaciones que las empresas y los responsables de los ficheros de datos tienen que cumplir con los consumidores cuando recogen y tratan su información:

- **Deber de información y transparencia.** Es obligatorio informar al consumidor sobre la existencia de un fichero de datos personales. Se debe informar, entre otros, acerca de:
  - **Responsable del tratamiento de los datos.** Incluyendo su identidad y sus datos de contacto.
  - **Finalidad del tratamiento.** Descripción detallada sobre para qué se van a usar esos datos.
  - **Legitimación.** Información sobre la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal o interés público, y la obligación o no de facilitar esos datos así como las consecuencias de no hacerlo.
  - **Derechos de las personas interesadas.** Debe haber una referencia al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, u oposición al tratamiento de sus datos.
- **Calidad.** Estos datos sólo podrán usarse para su finalidad declarada, y su recogida debe ser proporcional a ella. Está prohibido recoger más datos de los estrictamente necesarios.
- **Legitimación del tratamiento de datos.** Es importante tener en cuenta que el tratamiento de los datos personales solo puede hacerse si el consumidor da el consentimiento libre, informado e inequívoco para ello. Aunque existen algunas excepciones a este principio, como por ejemplo cuando los datos se recojan para las Administraciones Públicas para el ejercicio de su competencia, nuestros datos solo pueden ser tratados, recogidos o cedidos a terceros cuando así lo consintamos.
  - El reglamento exige que el consentimiento que debe dar al tratamiento de sus datos como consumidor sea expreso, una "clara acción afirmativa" y no un mero consentimiento tácito.
  - Los menores podrán dar consentimiento al uso de sus datos a partir de los 16 años, sin perjuicio de que esta edad pueda rebajarse hasta los 13 cuando los países miembros lo establezcan en sus normativas.
- **Seguridad.** Las empresas deben garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que cedemos. Estas obligaciones están estrechamente vinculadas con la ciberseguridad que toda empresa debe aportar a sus archivos. Las empresas tendrán la obligación de informar al consumidor, con un máximo de 72 horas, si se produce un fallo en la seguridad de sus datos personales.
- **Cesión de datos.** De igual forma que en el tratamiento de datos, los datos personales sólo pueden ser cedidos a terceros si previamente se ha solicitado al consumidor su consentimiento.

2.2 Derechos de los ciudadanos

Cualquier ciudadano puede consultar gratuitamente el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección de datos, donde las empresas tienen inscritos sus ficheros de datos. Aquí podrá consultar la información que tienen habilitada para dirigirse a ellos en el caso que necesite ejercer sus derechos. Entre estos últimos, encontramos los siguientes:

- **Derecho de acceso.** Permite al ciudadano solicitar y obtener información gratuita sobre los datos personales sometidos a tratamiento y el origen de esos datos.
- **Derecho de rectificación.** Cuando los datos personales son inexactos o incompletos el afectado puede pedir que el responsable que los está tratando los rectifique.
- **Derecho de oposición.** Los ciudadanos tienen derecho a oponerse a aparecer en un determinado fichero o a que sus datos sean comunicados a terceros con fines de publicidad y de prospección comercial, salvo que una ley disponga lo contrario.

- **Derecho de supresión ("al olvido").** Las personas consumidoras pueden solicitar la supresión de sus datos personales en varios supuestos, que incluyen que estos datos se utilicen de manera ilícita o bien haya desaparecido la finalidad que motivó el tratamiento o recogida. En esos casos, están en su derecho de solicitar que se borren definitivamente del sistema.
- **Derecho a la portabilidad.** Es el derecho de portar nuestros datos de una empresa a otra cuando cambiemos de suministradora de servicios, de tal manera que la empresa anterior deba borrarlos de su base de datos, una vez nos hayamos dado de baja de este servicio.
- **Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.** Pretende garantizar que una persona no sea objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de sus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre ella o le afecte significativamente de forma similar.

3 Bibliografía

- Comunidad de Madrid: *Ley de protección de datos personales. Cómo ampara a los consumidores*. https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/ley-proteccion-datos-personales-ampara-consumidores
- Agencia Española de Protección de Datos: *Ejerce tus derechos*. https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos
- Agencia Española de Protección de Datos: *Preguntas frecuentes - Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)*. https://www.aepd.es/preguntas-frecuentes/2-rgpd